

1501043-41.2021.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Deste modo, configurado o crime de roubo majorado, passo a dosimetria das penas. DO ACUSADO CLEBER HENRIQUE MANTUANI ALVES: Na primeira fase da dosimetria, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não há o que se majorar. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes, apenas a atenuante da confissão, mas a pena já se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Parque Eldorado, Bebedouro - SP - cep 14706-136

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501043-41.2021.8.26.0072

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER HENRIQUE MANTUANI ALVES e GABRIEL MARTINS DA SILVA

Data da audiência:

01/02/2022 às 13:30h

Em terça-feira, 01 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas, nesta cidade e comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo, na sala de audiências virtual do Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial, sob presidência do MM. Juiz de Direito Dr. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO, comigo Assistente Judiciário abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal movida por Justiça Pública contra CLEBER HENRIQUE MANTUANI ALVES e GABRIEL MARTINS DA SILVA, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 317/2020 e Provimento CSM nº 2646/2022). Apregoadas as partes, compareceram: a Dra. Renata Caldeira Costa Piccirilo Colafemina, Promotora de Justiça, os Acusados CLEBER HENRIQUE MANTUANI ALVES e GABRIEL MARTINS DA SILVA, acompanhados do Advogado Dr. Hiago Ramos Ferreira OAB/SP 423090. Presentes ainda as testemunhas: Alexandre Mendes da Silva (vítima), Fausto Luiz Azevedo, Valdecir Pinto Ribeiro e Juliano Cesar Venancio Minto. Abertos os trabalhos, após comunicação reservada dos Acusados com seu Defensor, foi colhida a prova oral conforme termos que seguem em apartado (Alexandre, Juliano, Fausto, Gabriel e Cleber). O(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) e o interrogatório dos acusados foram registrados em formato de mídia digital de áudio e vídeo, a fim de garantir-se maior fidelidade ao ocorrido em audiência, conforme disciplinam o item 77, cap. II, das NCGJ; e Art. 405 do CPP, com o que não houve oposição das partes, dispensando-se as transcrições, tudo conforme mídia que será importada para o sistema após a audiência (certidão anexa). A Promotora de Justiça e o Advogado do acusado desistiram da inquirição da testemunha Valdecir Pinto Ribeiro, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução e aberta a fase de debates orais pelas

partes. Pela ordem, a ilustre representante do Ministério Público apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnando em síntese, pela condenação dos Réus, nos termos da denúncia. Pela ordem, foi dada a palavra a Defesa que apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnando em síntese, pela absolvição dos Réus, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto e pelos benefícios no tocante à pena e ao regime. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLEBER HENRIQUE MANTUANI ALVES e GABRIEL MARTINS DA SILVA, já qualificados nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 12/09/2021, por volta das 20hs, no local indicado na inicial acusatória, os acusados, mediante concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, contra Alexandre Mendes da Silva, coisa alheia móvel, consistente em R\$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, pertencentes ao Posto Nossa Senhora Aparecida. O acusado Cleber foi preso em flagrante e a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e pela decretação da prisão preventiva do acusado Gabriel (fls. 1/2). Manifestação do Ministério Público e da Defesa (fls. 67/69 e 70/71). Conforme decisão de fls. 77/79, a prisão em flagrante do acusado Cleber foi convertida em preventiva e foi decretada a prisão preventiva do acusado Gabriel, o qual foi preso em 13/09/2021 (fls. 104/108). A denúncia foi recebida em 04/10/2021 (fls. 176/177). Os acusados foram citados (fls. 199 e 201) e apresentaram resposta à acusação às fls. 221/223. Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 01/02/2022, bem como foi mantida a prisão preventiva (fls. 226/229). A Defesa juntou declarações escritas de testemunhas de antecedentes (fls. 293/295). Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 317/2020 e Provimento CSM nº 2646/2022), se procedeu à oitiva da vítima, à inquirição das testemunhas comuns e ao interrogatório dos acusados e foi encerrada a instrução. Em debates orais o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto e os benefícios no tocante à pena e ao regime. É o relatório. Fundamento e decido. A acusação é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/8, boletim de ocorrência de fls. 9/13, auto de exibição e apreensão de fl. 14, fotografias de fls. 15/18 e 53/54, imagens e mídia de fls. 46/62 e 189, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial. Quanto à autoria, necessária análise mais detida. A vítima Alexandre, em juízo, conto que "trabalha no posto e ocorreu roubo neste dia; estava abastecendo e foi atender a moto; o indivíduo da frente alegou que era assalto e pediu dinheiro; ele ameaçava; deu o dinheiro que estava no seu bolso; puxou a moto e eles caíram; um PM estava lá de passagem e conseguiu abordar; um deles fugiu; o que ficou para trás, o passageiro, estava com uma faca; não tem condição de reconhecer; o da frente segurava a mão de baixo da blusa para fingir arma; mas viu depois que não tinha arma que simulava; foi de R\$ 400 a R\$ 500,00 subtraído; o que foi abordado, era o de trás, sendo que a faca foi encontrada na sua cintura; o que ficou depois entregou quem foi o que fugiu; não lhe foi mostrada a faca". O Policial Militar Fausto, em juízo, relatou que "estava na mesa do posto; viu o frentista com eles; de repente viu ele puxar a moto; estava armado porque é PM; um deles fugiu e o passageiro ficou para trás; conseguiu abordar; abordou quem estava de passageiro; o motorista fez menção de estar armado, o outro estava armado; a faca estava na cintura dele; em Monte Azul conseguiram deter o outro". A testemunha Juliano, em juízo, disse que "mora em Monte Azul; conhece os réus; o Cléber pegou sua moto emprestada; por volta das 20hs ele pediu a moto; quando foi por volta das 22hs quem

lhe devolveu foi o Gabriel; depois os policiais foram na sua casa dizendo que fizeram um roubo; reconhece os dois acusados presentes nesta audiência". Ao ser interrogado em juízo o acusado Cleber "confessa o crime; estava no efeito de droga e álcool; encontrou o Gabriel e ele entrou na sua mente e acabou aceitando; sabia que ia roubar; estava com a faca na cintura, mas não mostrou pra vítima; a moto foi o Gabriel que conseguiu". Ao ser interrogado em juízo o acusado Gabriel "confessa o crime; o Cleber estava com a moto e aceitou ir com ele; foi na direção; foram no posto e ele deu voz de assalto; viu o PM vindo armado e fugiu; estava conduzindo a moto; quem deu a voz de assalto foi o Cléber; aceitou ir porque estava drogado; tem 23 anos; trabalhava de diária em sítio; tem um filho; já foi processado por porte de arma; Cléber não apresentou a faca". Eis o extrato da prova oral produzida em audiência. A vítima, na esfera policial e em juízo, narrou as circunstâncias do crime com detalhes, confirmando a prisão em flagrante do acusado Cléber e que ele teria apontado o outro agente. Além disso, a testemunha Juliano confirmou que emprestou a motocicleta utilizada no crime para Cleber, mas quem lhe devolveu foi o réu Gabriel. Ademais, o policial militar Fausto confirmou que estava no posto e percebeu o assalto, sendo que conseguiu abordar um dos agentes, encontrando com ele a faca. Houve grave ameaça contra a vítima durante o roubo, já que ela foi ameaçada com a simulação de estar armado e anúncio de assaltado, além de que posteriormente foi encontrada a arma branca em poder do acusado Cléber, que estava em sua cintura prestes a ser usada. Outrossim, a ação criminosa foi filmada por meios da câmera de segurança do local, podendo ser verificada pelas imagens e mídia acostadas aos autos (fls. 49/52 e 189). Os acusados confessaram que praticaram o delito em conjunto, em que pese terem afirmado que não mostraram a arma branca, bem como que ambos estavam drogados e embriagados. Porém, não há que se falar em exclusão da culpabilidade, visto que o uso de droga foi voluntário e não há nada nos autos que demonstre que não tinham consciência da conduta. Demonstradas também as majorantes do emprego de arma branca e do concurso de pessoas, diante das imagens da câmera de segurança, da prova oral colhida nos autos e da faca apreendida em poder do acusado Cleber (fls. 14/15, 46/52 e 189). Frise-se que, em pese a vítima ter afirmado que não viu a arma branca exposta e os réus negarem que a usaram para ameaçar, é certo que a faca estava escondida na cintura do acusado Cléber, já pronta para uso, caso fosse necessário, de modo que por si só já torna a conduta mais gravosa e sujeita às consequências mais danosas, como lesões ou morte. Deste modo, configurado o crime de roubo majorado, passo a dosimetria das penas. DO ACUSADO CLEBER HENRIQUE MANTUANI ALVES: Na primeira fase da dosimetria, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não há o que se majorar. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes, apenas a atenuante da confissão, mas a pena já se encontra no mínimo legal. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de diminuição, mas presentes

as causas de aumento específicas pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP), motivo pelo qual aumento a pena em 3/8 (três oitavos). Portanto, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso legal. Em razão da quantidade de pena e pela gravidade concreta do delito (com ameaça da vítima mediante simulação de arma de fogo, além da posse de arma branca, que poderia ensejar consequências mais graves ao delito), fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. DO ACUSADO GABRIEL MARTINS DA SILVA: Na primeira fase da dosimetria, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não há o que se majorar. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (fls. 286/287 e interrogatório) e a atenuante da confissão, as quais compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de diminuição, mas presentes as causas de aumento específicas pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP), motivo pelo qual aumento a pena em 3/8 (três oitavos). Portanto, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso legal. Em razão da reincidência, da quantidade de pena e pela gravidade concreta do delito (com ameaça da vítima mediante simulação de arma de fogo, além da posse de arma branca pelo comparsa, que poderia ensejar consequências mais graves ao delito), fixo o

regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Em razão da quantidade de pena, por ser o acusado reincidente, bem como pela gravidade concreta do delito, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Em relação a ambos os acusados: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis, pois ausentes os requisitos legais (arts. 44 e 77, ambos do CP). O tempo de prisão cautelar é insuficiente para aplicação da detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPP. Não há pedido de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP. Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de: a) CONDENAR o acusado CLEBER HENRIQUE MANTUANI ALVES, como incurso no crime descrito pelo artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo; b) CONDENAR o acusado GABRIEL MARTINS DA SILVA, como incurso no crime descrito pelo artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo; Os acusados encontram-se presos preventivamente, não tendo a instrução processual revelado nada no sentido da modificação do quadro fático em que se apoiou a decretação da prisão provisória, bem como o regime inicial fixado foi o fechado. Assim sendo, considerando a permanência das razões em que se fundam a prisão vigente, nego aos acusados o direito de recorrerem em liberdade. Expeçam-se ofícios de recomendação e guias de recolhimento. Condene os acusados ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro aos acusados os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal. Fixo os honorários do Defensor dativo (fl. 216) no máximo do respectivo item da tabela do convênio OAB-Defensoria. Expeça-se a certidão de praxe. Após o trânsito em julgado: Determino a destruição da faca apreendida (fls. 14/15), pois utilizada no crime; Oficie-se Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico; Oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF; Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva. Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Bebedouro/SP, 01 de fevereiro de 2022". Sentença Publicada em Audiência. Após, pela Promotora de Justiça foi dito: "MM. Juiz, não há interesse recursal para o Ministério Público". Após, pelo Advogado dos réus foi dito: "MM. Juiz, neste ato interponho recurso de Apelação em face da r. Sentença". Após, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Homologo a renúncia tácita ao direito de interpor recurso. Assim, certifique-se o imediato trânsito em julgado da Sentença para a acusação. Recebo o recurso de Apelação interposto pela defesa, a qual sai devidamente intimada para apresentar as razões recursais, iniciando-se o prazo em 02/02/2022 Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com as cautelas de praxe". Por fim, diante da realização de audiência virtual, dispensada a assinatura neste termo. Nada mais. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, às 14:41 horas. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M366165, digitei.

Promotora de Justiça:

Advogado(a)(s):

Acusado(a)(s):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA